



المستشار

أينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006

قضايا



القانون الدولي الخاص

الفرقة الرابعة



01277776870



المستشار (فرقة رابعة)

إدارة

د/ جمال عبد الناصر

د/ حسن أبو الفتوح



مفاتيح حل القضية

علشان تحل أي قضية لازم تكون عارف بعض المعلومات المهمة



القضية تحتوي علي سؤاين

السؤال الأول :- هل تختص المحكمة المصرية بنظر الانزاع المعروض ام لا ؟

هذا يتطلب معرفة نصوص اختصاص المحاكم المصرية المتعلقة بالنزاعات التي تحتوي علي عنصر اجنبي والمشار اليها بقانون المرافعات المصريه .

السؤال الثاني :- القانون الواجب التطبيق؟

هذا يتطلب معرفة نصوص القانون الواجب التطبيق وفقاً لاحكام القانون المدني .

تعالى ن فكر بعض بنصوص مدى اختصاص المحاكم المصرية



المادة (٢٨) مرافعات

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٢٨) مرافعات

أن يكون المدعي عليه مصري الجنسية حتي لو لم يكن له موطن أو محل إقامة بالجمهورية

المادة (٢٩) مرافعات

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٢٩) مرافعات

أن يكون المدعي عليه أجنبي له موطن أو محل إقامته بالجمهورية

المادة (٣٠ / ١) مرافعات

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كان له في الجمهورية موطن مختار.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٠ / ١) مرافعات

١- أن يكون المدعي عليه أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية

٢- أن يكون المدعي عليه أجنبي له موطن مختار

المادة (٢ / ٣٠) مرافعات

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٢ / ٣٠) مرافعات

أولاً :- أن يكون المدعي عليه أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية

ثانياً :- أن تكون الدعوى متعلقة بأحد الأحوال الآتية

١ : بمال موجود بالجمهورية

٢ : بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه بالجمهورية

٣ : متعلقة بإفلاس أشهر بالجمهورية

2026

المادة (٣٠ / ٣) مرافعات



تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٠ / ٣) مرافعات

١- المدعي عليه أجنبي :- ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية

٢- أن تكون الدعوة معارضة في عقد زواج .



2026

المادة (٣٠ / ٤) مرافعات



تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٠ / ٤) مرافعات

- أولاً :- المدعي عليه أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية
- ثانياً :- أن تكون الدعوى متعلقة بطلب تطليق أو انفصال
- ثالثاً :- أن تكون الدعوى مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية
- رابعاً :- أن تكون الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال .
- خامساً :- أن تكون الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية أبعد عنها زوجها .

المادة (٣٠ / ٥) مرافعات



تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعاوى متعلقة بطلب نفقة للأُم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٠ / ٥) مرافعات

- أولاً :- أن يكون المدعي عليه أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية
- ثانياً :- إذا كانت الدعاوى متعلقة بطلب نفقة للأُم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية
- ثالثاً :- إذا كانت الدعاوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم بالجمهورية .

2026

المادة (٦/٣٠) مرافعات



تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٦/٣٠) مرافعات

أولاً :- أن يكون المدعي عليه أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية
ثانياً :- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .



2026

المادة (٣٠ / ٧) مرافعات

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٠ / ٧) مرافعات

أولاً :- أن يكون المدعي عليه أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية

ثانياً :- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية

ثالثاً :- أن يكون المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن في الجمهورية

رابعاً :- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.

المادة (٣٢) مرافعات

تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلية في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٢) مرافعات

قبول الخصوم ولاية المحكمة صراحة أو ضمناً.

المادة (٣٣) مرافعات

إذا رُفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلية في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٣) مرافعات

أن تكون الدعوى داخلية في اختصاص المحكمة .

أن تكون مسألة

المادة (٣٤) مرافعات

تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

ما يشترط لتطبيق

المادة (٣٤) مرافعات

أن يكون إجراء وقتية أو تحفظية

مثال ذلك :- النفقة الوقتية



تعالى نتكلم عن القانون الواجب التطبيق

المادة (١٢) مدني

يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.

يطبق قانون جنسية الزوج وقانون جنسية الزوجة

المادة (١٣ / ١) مدني

يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلى المال

يطبق على آثار الزواج قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج

المادة (١٣ / ٢) مدني

يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق و الانفصال قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى .

المادة (١٤) مدني

فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين (١٢ ، ١٣) اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

إذا كان الزوج أو الزوجة مصرياً وقت إنعقاد الزواج يطبق القانون المصري علي الشروط لموضوعية للزواج و آثار الزواج

المادة (١٥) مدني

يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، **قانون المدين بها.**

المادة (٢٢) مدني

يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أوتباشر فيها الإجراءات .

القضية الاولى

تزوجت جنات مغربية الجنسية من عثمان سوري الجنسية ومقيم في مصر ونظراً لسوء عشرته وتزوجه بأخري عائشة قامت جنات برفع دعوى تطليق للضرر أمام المحاكم المصرية
وضح مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى .
ما هو القانون الواجب تطبيقه علي فرض اختصاصها ؟
هل يختلف الحل لو أن جنات كانت تحمل الجنسية المصرية وقت الزواج ؟
أو كانت قد اكتسبت الجنسية المصرية بعد الزواج ؟
مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية ؟

الاسانيد القانونية

أ- الأسانيد الخاصة بمدى اختصاص المحكمة المصرية

✓ **المادة (٢٩) من قانون المرافعات :-** تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامه في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

🕒 **المادة (٢/١٣) من القانون المدني:-** يسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

🕒 **المادة (١٤) من القانون المدني:-** من القانون المدني اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده

التطبيق

أ- بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة المصرية

🕒 **بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوى يتبين لنا ان .**

🕒 **إعمالاً لنص المادة (٢٩) من قانون المرافعات :-** حيث أن المدعي عليه عثمان أجنبي مقيم في مصر ومن ثم تختص المحكمة المصرية .

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

بالنسبة لدعوه التطليق

🕒 **إعمالاً لنص المادة (٢ / ١٣) من القانون المدني :-** يطبق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى ومن ثم يكون القانون السوري هو الواجب التطبيق

في حاله أن جنات تحمل الجنسية المصرية وقت الزواج

🕒 **إعمالاً لنص المادة (١٤) من القانون المدني :-** حيث أن الزوجة تحمل الجنسية المصرية وقت إنعقاد الزواج من ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري

في حالة إكتساب الزوجة جنات الجنسية المصرية بعد الزواج

🕒 **في هذه الحالة يتم تطبيق اصل المادة (٢ / ١٣) من القانون المدني:-** حيث يطبق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى ومن ثم يطبق القانون السوري

🕒 **الجدير بالذكر** ← أنه لا مجال لإعمال الاستثناء المقرر في المادة (١٤) حيث أن أعمال هذا الاستثناء يشترط أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج .

القضية الثانية

تزوج مصري يحمل الجنسية الامريكية من سورية متوطنه في مصر، ترك الزوج زوجته في مصر وهاجر للعمل في الخارج وتنازل عن جنسيته المصرية وبسبب طول غيابه وعدم قيامه بالانفاق علي زوجته السورية فقامت الزوجة السورية برفع دعوي تطليق من زوجها امام المحكمة المصرية .وضح مدي اختصاص المحكمة المصرية بنظر هذه الدعوي؟ وماهو القانون الذي تطبقه المحكمة المصرية علي فرض انها كانت مختصة ؟ دعم اجابتك في كل الاحوال بالادلة والاسانيد القانونية .

الاسانيد القانونية

أ- الأسانيد الخاصة بمدى اختصاص المحكمة المصرية

✓ **المادة (٣٠/٧) من قانون المرافعات:-** تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.

✓ **المادة (٣٠/٤) من قانون المرافعات:-** تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

🕒 **المادة (٢/١٣) من القانون المدني:-** يسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

🕒 **المادة (١٤) من القانون المدني:-** من القانون المدني إذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحدة

ثانياً : التطبيق

أ- بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة المصرية

🕒 **بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوي يتبين لنا ان .**

🕒 **إعمالاً لنص المادة (٣٠/٤) من قانون المرافعات :-** حيث أن الزوج أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية والدعوى مرفوعة من زوجة هجرها زوجها ولها موطن بالجمهورية من ثم تختص المحكمة المصرية الدعوى المرفوعة من الزوجة .

🕒 **إعمالاً لنص المادة (٣٠/٧) من قانون المرافعات :-** حيث أن طلب الزوجة بطلاق دعوة تدخل في نطاق الاحوال الشخصية كما أنها مدعية لها موطن في مصر والقانون المصري هو واجب التطبيق علي دعوى الطلاق ومن ثم تختص المحكمة المصرية

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

🕒 **إعمالاً لنص المادة (١٤) من القانون المدني :-** حيث أن الزوج يحمل الجنسية المصرية وقت إنعقاد الزواج

من ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري

القضية الثالثة

"تزوجت اصالة السورية من فواز السوري، وقد اقامت الزوجة مع زوجها بمصر في مدينة بنها، وانجبت ابنهما محمد، نجح الزوج في اكتساب الجنسية المصرية وتنازل عن الجنسية السورية، وبسبب عدم قيام الزوج بالانفاق على زوجته وابنه الصغير قامت الزوجة السورية برفع دعوي امام المحكمة المصرية تطالب بنفقة زوجية لها ولابنها الصغير المقيم معها في مصر وضح مدي اختصاص المحكمة المصرية بنظر هذه الدعوي؟ وما هو القانون الذي تطبقه المحكمة المصرية علي فرض انها كانت مختصة؟ وهل يختلف الحل لو ان ما تطالب به الزوجة هو نفقة وقتية لهما؟ دعم اجابتك في كل الاحوال بالادلة والاسانيد القانونية. علي فرض ان الزوج اكتسب الجنسية المصرية ، وظل محتفظا بجنسيته السورية، لم يتنازل عنها ، فما هو القانون الواجب التطبيق علي دعوي التطليق التي ترفعها الزوجة ضد زوجها وفقا لقواعد تنازع القوانين المصرية؟ دعم اجابتك في كل الاحوال بالادلة والاسانيد القانونية

الاسانيد القانونية

أ- الأسانيد الخاصة بمدي اختصاص المحكمة المصرية

- المادة (٢٨) من قانون المرافعات :- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
- المادة (٣٤) من قانون المرافعات:- تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقفية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوي الاصلية

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

- المادة (١ / ١٣) من القانون المدني :- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الاثار التي يربتها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلي المال .
- المادة (٢ / ١٣) من القانون المدني :- يسري علي الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
- المادة (٢٥) من القانون المدني :- الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الواجب التطبيق

ثانياً : التطبيق

أ- بالنسبة لمدي اختصاص المحكمة المصرية

- بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوي تبين لنا ان .
- إعمالاً لنص المادة (٢٨) من قانون المرافعات :- حيث أن المدعي عليه مصري الجنسية .
- إعمالاً لنص المادة (٣٤) من قانون المرافعات:- حيث أن النفقة الوقفية إجراء وقتي .
- من ثم تختص المحكمة المصرية بنظر النزاع .

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

١) بالنسبة لنفقة الزوجية

- إعمالاً لنص المادة (١ / ١٣) من القانون المدني:- حيث أن النفقة المطلوبة من الزوجة نفقة زوجية وهي أثر من أثار الزواج ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج ومن ثم يكون القانون واجب التطبيق القانون السوري .

٢) بالنسبة لنفقة المؤقتة

- يقضي بها القاضي أثناء نظر الدعوى وتخضع للقانون القاضي باعتبارها إجراء مؤقتاً يتعلق بالامن العام لدولة ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري .

٣) بالنسبة لفرض اكتساب الزوج الجنسية المصرية ، وظل محتفظا بجنسيته السورية

- إعمالاً لنص المادة (٢ / ٢٥) من القانون المدني:- يكون القانون المصري هو واجب التطبيق .

القضية الرابعة

"تزوجت اصالة السورية من فواز السوري واتخذوا من مصر موطن لهما حيث توطنوا في مدينة بنها وقد انجبت الزوجة ابنهما محمد ترك الزوج زوجته وابنه بمصر وهاجر للعمل بفرنسا وقد تعرف علي فتاة فرنسية وتزوج منها وجعل موطنه بفرنسا ثم اكتسب الجنسية الفرنسية وتنازل عن جنسيته السورية وبسبب طول غيابه وعدم قيامه بالانفاق علي زوجته السورية وابنه بمصر قامت الزوجة السورية برفع دعوي امام المحكمة المصرية تطالب بنفقة زوجية لها ولابنها الصغير المقيم معها في مصر" وضح مدي اختصاص المحكمة المصرية بنظر هذه الدعوي؟ وما هو القانون الذي تطبقه المحكمة المصرية علي فرض انها كانت مختصة وهل يختلف الحل لو ان ما تطالب به الزوجة هو نفقة وقتية لهما دعم اجابتك في كل الاحوال بالادلة والاسانيد القانونية علي فرض ان الزوجة السورية قامت برفع دعوي تطليق ضد زوجها فهل تختص المحكمة المصرية بنظر هذه الدعوي وما هو القانون الذي تطبقه علي فرض اختصاصها دعم اجابتك في كل الاحوال بالادلة والاسانيد القانونية

الأسانيد القانونية:

أ- الأسانيد الخاصة بمدي اختصاص المحكمة المصرية

١. المادة (٤/٣٠) من قانون المرافعات :- تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في مصر اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب فسخ او تطليق وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن بالجمهورية او دعوي كانت من زوجة لها موطن في الجمهورية متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج
٢. المادة (٥/٣٠) من قانون المرافعات:- "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها".
٣. المادة (٣٤) من قانون المرافعات:- تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقفية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوي الاصلية

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

المادة ١٣ من القانون المدني:-

١. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الاثار التي يربتها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلي المال
٢. "يسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى".

المادة ١٤ من القانون المدني:- "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده".

المادة ١٥ من القانون المدني:- يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها

أ- بالنسبة لدى اختصاص المحكمة المصرية

١- بالنسبة لدعوى النفقة للزوجة وللصغير

اعمالا لنص المادة (٥/٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

☞ ذلك لأن الزوجة لها موطن في مصر وابنها يعيش معها وتقيم بالجمهورية

٢- بالنسبة لدعوى التطليق

اعمالا لنص المادة (٤/٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

☞ لأن الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في مصر وكان الزوج قد هجرها وجعل موطنه في الخارج

اعمالا لنص المادة (٣٤) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

☞ ايضاً تختص المحاكم المصرية بدعوى النفقة الوقتية لها ولأبنائها بإعتبارها اجراء وقتي يراد تنفيذه في الجمهورية

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

١- بالنسبة لدعوى نفقة الزوجه

اعمالا لنص المادة ١/١٣ من القانون المدنى

☞ حيث ان نفقة الزوجه تعتبر اثر من اثار الزواج ومن م يطبق عليها قانون جنسه الزوج وقت انعقاد الزواج ومن ثم يكون القانون السورى هو الواجب التطبيق

٢- بالنسبة لدعوى لنفقة الصغير

اعمالا لنص المادة ١٥ من القانون المدنى

☞ تعد نفقة اقارب ويطبق عليها قانون المدين بها وقت المطالبة بها وبالتالي يطبق بشأنها (القانون الفرنسى)

٣- بالنسبة لدعوى النفقة الوقتية

☞ حيث أن النفقة الوقتية تعد مسألة إجراء يطلب منها المحكمة واتخاذها بصفة مؤقتة لمواجهة عود الزوجة وابنها وتخضع بالتى للقانون القاضى المعروض عليه الانزاع ومن ثم يكون القانون المصرى واجب للتطبيق

٤- بالنسبة لدعوى التطليق

اعمالا لنص المادة ٢/١٣ من القانون المدنى

☞ "يسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى وحيث ان الزوج وقت رفع الدعوى يتمتع بالجنسيه الفرنسية ومن ثم يكون القانون الفرنسى هو الواجب التطبيق .

القضية الخامسة

تزوجت مريم المصرية من فهد الكويتي، وعلي اثر خلافات بينهما هجر الزوج زوجته وعاد لبلده تاركا زوجته دون نفقة، ولكنها مازال تحتفظ بموطنها في مدينة بنها مسقط رأسها فقد تقدمت الي المحاكم المصرية بطلب الحكم لها بالتطليق للضرر، وكذلك الحكم بنفقة وقتية لها، وضح من خلال قواعد الاسناد المصرية القانون الواجب التطبيق علي كلا من الطرفين وهل يختص القضاء المصري اصلا بنظر الدعوي في الفرضين المذكورين؟ اذكر الاساس القانوني لاجابتك في كل الاحوال؟

الاسانيد القانونية

أ- الأسانيد الخاصة بهدى اختصاص المحكمة المصرية

- المادة ٤/٣٠ من قانون المرافعات ← تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجني الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب فسخ الزواج او بالتطليق او بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متي كان لها موطن في الجمهورية او كانت الدعوي مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال او كان قد ابعد عن الجمهورية"
- مادة ٢٤ من قانون المرافعات ← تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوي الاصلية
- المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات ← تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجني الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوي متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعي وطنيا او كان اجنيا له موطن في الجمهورية وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج او اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوي.

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

- المادة ٢/١٣ من القانون المدني ← يسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوي
- المادة ١٤ من القانون المدني ← في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده"
- المادة ٢٢ من القانون المدني ← يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوي او تباشر فيه الاجراءات

بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوي يتبين:

أ- بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة المصرية

بالنسبة لدعوى الطلاق

اعمالا لنص المادة (٤/٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

لأنها مرفوعة من زوجة تحمل الجنسية المصرية ولها موطن في الجمهورية في مسقط رأسها في مدينة بنها وقامت برفع الدعوي علي زوجها الكويتي الجنسية والذي هجرها وجعل موطنه في الخارج.

بالنسبة لدعوى النفقة الوقتية

اعمالا لنص المادة (٢٤) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

باعتبارها اجراء وقتي يراد تنفيذه في الجمهورية

اعمالا لنص المادة (٧ / ٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

حيث ان كلا من طلب التطلاق والنفقة تعد من مسائل الاحوال الشخصية التي يرفعها الوطني " مريم" المصرية علي اجني "فهد" الكويتي الجنسية كما ان القانون الواجب التطبيق فيها هو القانون المصري .

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

إن الاصل الذي اورده المادة ٢/١٣ من القانون المدني تقضي بتطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوي مما كان يتعين معه تطبيق القانون الكويتي تبعا لذلك الا ان المادة ١٤ من القانون المدني قد اوردت استثناء علي هذا الاصل يقضي بتطبيق القانون المصري اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج وهو مايتوافر في هذه الدعوي حيث ان الزوجه مصريه ومتوطنه في مصر وقت زواجها مما يتعين معه تطبيق القانون المصري وفقا لنص المادة ١٤ من القانون المدني.

اما فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق علي النفقة الوقتية فيطبق بشأنها القانون المصري ايضا باعتباره

قانون القاضي المطروح عليه النزاع ← لان النفقة الوقتية تعد مسألة اجراء تطلب من القضاء اتخاذه بصفة مؤقتة لمواجهة حالة عوز الزوجه ويطبق بالتالي علي النفقة الوقتية القانون المصري باعتباره قانون البلد الذي تقام فيه الدعوي وفقا لنص المادة ٢٢ من القانون المدني

القضية السادسة

ترك " محمد" المصري الجنسية زوجته "سارة" المصرية وابنائهما " فاطمة وعبدالله "بمصر التي يتوطنون بها وسافر للعمل بايطاليا التي اقام فيها وتزوج من "كارمن" الايطالية وبعد فترة من الزواج منها حصل علي الجنسية الايطالية وتخلي عن جنسيته المصرية ونظرا لطول فترة غيابه وعدم قيامه بالانفاق علي زوجته وابنائهم المصريين قامت الزوجه برفع دعوي امام المحاكم المصرية تطالب فيها بالتطليق من زوجها وبنفقة لابنائهما .
 وضع مدي اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوي؟ وماذا لو حضر محامي الزوج ودفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوي علي اساس انه قد فقد الجنسية المصرية فهل يقبل دفعة ام لا؟ وماهو القانون الذي تطبقه المحكمة علي هذه الدعوي علي فرض اختصاصها ؟ وهل يختلف الحل في الاحوال السابقة اذا كانت ما تطلبه الزوجه هو نفقة وقتية لها ولابنائها؟ مدعما اجابتك بالاسانيد القانونية؟

الاسانيد القانونية:

أ- الأسانيد الخاصة بهي اختصاص المحكمة المصرية

- 🔴 **المادة ٤/٣٠ من قانون المرافعات** ← تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجني الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب فسخ الزواج او بالتطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متي كان لها موطن في الجمهورية او كانت الدعوي مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال او كان قد ابعد عن الجمهورية
- 🔴 **المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات** ← تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجني الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متي كان لهما موطن في الجمهورية او للصغير المقيم فيها
- 🔴 **المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات** ← تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجني الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوي متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعي وطنيا او كان اجنيا له موطن في الجمهورية وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج او اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوي
- 🔴 **المادة ٢٤ من قانون المرافعات** ← "تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوي الاصلية.

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

- 🔴 **المادة ٢/١٣ من القانون المدني** ← يسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوي
- 🔴 **المادة ١٤ من القانون المدني** ← " في الاحوال النصوص عليها في المادة السابقة اذا كان احد الزوجين مصرية وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده
- 🔴 **المادة ١٥ من القانون المدني** ← يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها.

بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوي يتبين الاتي:

أ- بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة المصرية

بالنسبة لدعوى التطبيق

اعمالا لنص المادة (٤/٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

لأنها مرفوعة من زوجة تحمل الجنسية المصرية ولها موطن في الجمهورية علي زوجها الايطالي الجنسية والذي هجرها وجعل موطنه في الخارج

بالنسبة لدفع محامي الزوج

اعمالا لنص المادة (٢٨) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

بالتالي فإن مادفع به محامي الزوج بعدم اختصاص المحاكم المصرية لاتقبله المحكمة لان اختصاصها بنظر النزاع مبني علي ضابط اخر غير الضابط القائم علي جنسية المدعي عليه انه مصري الجنسية .

بالنسبة لنفقة الأبناء

اعمالا لنص المادة (٥/٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

كما تختص المحاكم المصرية بنظر دعوي نفقة الابناء(فاطمة وعبدالله) وذلك لان لهم موطن في مصر يتوطنون مع امهم فيها .

اعمالا لنص المادة (٧ / ٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

كما يمكن تأسيس اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوي التطبيق وفقا لضابط اخر منصوص عليه في المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات: حيث ان طلب التطبيق يعد من مسائل الاحوال الشخصية التي يرفعها الوطني الزوجة "سارة المصرية علي اجني" محمد" الايطالي الجنسية كما ان القانون الواجب التطبيق فيها هو القانون المصري وبالتالي تختص المحاكم المصرية بنظرها .

بالنسبة لنفقة الوقتية

اعمالا لنص المادة (٣٤) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى ←

تختص المحكمة بطلب النفقة الوقتية في حالة ان ماتطالبه الزوجة هو نفقة وقتية لها ولابنائها لانها تعد اجراء وقتي يراد تنفيذه في الجمهورية

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

بالنسبة لدعوي التطبيق ← فإن الاصل الذي اوردته المادة ٢/١٣ من القانون المدني تقضي بتطبيق قانون

جنسية الزوج وقت رفع الدعوي مما كان يتعين معه تطبيق القانون الايطالي حيث ان الزوج وقت رفع الدعوي كان يحمل الجنسية الايطالية ورغم ذلك فإن المادة ١٤ من القانون المدني قد اوردت استثناء علي هذا الاصل يقضي بتطبيق القانون المصري اذا كان احد الزوجين مصريين وقت انعقاد الزواج وهو مايتوافر في هذه الدعوي حيث ان الزوجة مصرية كما ان الزوج كان مصرية ايضا وقت الزواج مما يتعين معه تطبيق القانون المصري وفقا لنص المادة ١٤ من القانون المدني

بالنسبة لدعوي نفقة الابناء ← فيطبق بشأنها قانون جنسية الاب المطالب بالنفقة وقت المطالبة بها وحيث انه يحمل الجنسية الايطالية **فيطبق بالتالي القانون الايطالي** وفقا لنص المادة ١٥ من القانون المدني

بالنسبة النفقة الوقتية ← يتعين تطبيق قانون القاضي المطروح عليه النزاع باعتبارها مسألة اجراء تطلب من القضاء اتخاذه بصفة مؤقتة لمواجهة حالة عوز الزوجة وابنائها ويطبق بالتالي علي النفقة الوقتية القانون المصري باعتباره قانون البلد الذي تقام فيه الدعوي وفقا لنص المادة ٢٢ من القانون المدني.

القضية السابعة

تزوجت اصالة السورية من فواز السعودي وقد اقام الاثنان في مصر وانجبت منه ابنهم محمد وترك الزوج زوجته وهاجر الي فرنسا واتخذ فرنسا موطناً له واكتسب الجنسية الفرنسية وتخلي عن الجنسية السعودية ونظراً لطول غيابه وعدم انفاقه علي زوجته وابنه قامت الزوجة برفع دعوي تطالب بنفقة زوجية لها ولأبنها الصغير المقيم معها في مصر كما تطالب بالتطليق من زوجها .فهل تختص المحكمة المصرية بنظر هذه الدعاوي وعلي فرض اختصاصها فما هو القانون الواجب التطبيق وهل يختلف الحكم في حالة مطالبة الزوجة بنفقة وقتية

الأسانيد القانونية:

أ- الأسانيد الخاصة بهي اختصاص المحكمة المصرية

- المادة (٤/٣٠) من قانون المرافعات:- تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في مصر اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب فسخ او تطليق وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن بالجمهورية او دعوي كانت من زوجة لها موطن في الجمهورية متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج
- المادة (٥/٣٠) من قانون المرافعات:- "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأُم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها".
- المادة (٣٤) من قانون المرافعات:- تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوي الاصلية

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

- المادة ١٣ من القانون المدني
- يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الاثار التي يترتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلي المال
 - "يسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى".
- المادة ١٤ من القانون المدني "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده".
- المادة ١٥ من القانون المدني يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها

التطبيق: بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتبين :

بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوي يتبين لنا ان .

أ- بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة المصرية

بالنسبه لدعوى نفقه الصغير

اعمالا لنص المادة (٥/٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى

🕒 وذلك لأن الزوجة لها موطن في مصر وابنها يعيش معها وتقيم بالجمهورية

٢- بالنسبه لدعوى التطبيق ونفقة الزوجة

اعمالا لنص المادة (٤/٣٠) من قانون المرافعات تختص المحكمة بنظر تلك الدعوى

🕒 لأن الدعوي مرفوعة من زوجة لها موطن في مصر وكان الزوج قد هجرها وجعل موطنه في الخارج وايضاً تختص المحاكم المصرية بدعوي النفقة الوقتية لها ولأبنتها بإعتبارها اجراء وقتي يراد تنفيذه في الجمهورية

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

٥- بالنسبه لدعوى نفقه الزوجه

اعمالا لنص المادة ١/٣ من القانون المدني

🕒 حيث ان نفقه الزوجه تعتبر اثر من اثار الزواج ومن م يطبق عليها قانون جنسه الزوج وقت انعقاد الزواج ومن ثم يكون القانون السعودي هو الواجب التطبيق

٦- بالنسبه لدعوى لنفقه الصغير

اعمالا لنص المادة ١٥ من القانون المدني

🕒 تعد نفقة اقارب ويطبق عليها قانون المدين بها وقت المطالبة بها وبالتالي يطبق بشأنها

(القانون الفرنسي)

٣. بالنسبه لدعوى النفقه الوقتيه

🕒 يختلف الحل لو ان ما تطالب به الزوجة هو نفقة وقتية حيث تطبق في هذه الحالة (القانون المصري) بوصف ان هذه النفقة تعد مسألة اجراء يطلب من المحكمة اتخاذ بصفة مؤقتة لمواجهة حالة عوز الزوجة وابنها وتخضع بالتالي لقانون القاضي الذي ينظر الدعوي واخيراً بالنسبة للقانون الواجب التطبيق علي دعوي التطبيق فهو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوي (القانون الفرنسي)

القضية الثامنة

(تيسير) سورية الجنسية وتوطن في مصر تزوجت من (عمر) المصري الجنسية ، سافر الزوج للعمل بفرنسا وترك زوجته بمصر اثناء وجوده بفرنسا التي اتخذ منها موطن له تزوج من (كاترين) الفرنسية وحصل علي الجنسية الفرنسية وفقد الجنسية المصرية قامت الزوجة (تيسير) برفع دعوي تطليق من زوجها امام احدي المحاكم المصرية ، دفع محامي الزوج بعدم اختصاص المحكمة المصرية بنظر الدعوي لأن الزوج فقد الجنسية المصرية قبل رفع الدعوي فبماذا تقضي لو كنت قاضياً . وضع مدي اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوي وما القانون الذي تطبقه علي فرض اختصاصها ؟

الاسانيد القانونية

أ- الأسانيد الخاصة بمدي ختصاص المحكمة المصرية

✓ (المادة ٤/٣٠ من قانون المرافعات) تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في مصر اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب فسخ او تطليق وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متي كان لها موطن بالجمهورية او دعوي كانت من زوجة لها موطن في الجمهورية من كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

🔍 (المادة ٢/١٣ من القانون المدني) يسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوي.

🔍 وطبقاً لنص المادة (١٤) من القانون المدني اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحدة

التطبيق

🔍 بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوي يتبين لنا ان .

أ- بالنسبة لمدي اختصاص المحكمة المصرية

١. فإن ما دفع به محامي الزوج انه فقد الجنسية المصرية وبالتالي فإن المحكمة المصرية غير مختصة يكون صحيح طبقاً للمادة (٢٨) مرافعات كما انها لا تختص استناداً لنص المادة (٢٩) مرافعات لعدم وجود موطن او محل اقامة للزوج بمصر .

٢. ولكن تختص المحكمة المصرية بنظر دعوي التطليق استناداً لنص المادة (٤/٣٠) مرافعات علي اساس انها دعوي تطليق مرفوعة من زوجة تتوطن في مصر علي زوجها الفرنسي الجنسية .

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

١. فإن الاصل في القانون المدني يقضي بتطبيق القانون الفرنسي باعتباره قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوي ولكن اورد المشرع المصري استثناء بمقتضي المادة (١٤) مدني حيث ان الزوج وقت انعقاد الزواج كان يحمل الجنسية المصرية بما يؤدي الي تطبيق القانون المصري وفقاً لنس المادة وبالتالي فإن القانون الذي تطبقه المحكمة المصرية علي دعوي التطليق هو القانون المصري .

القضية التاسعة

تزوجت "فاطمة" مصرية الجنسية ومتوطنة بمصر من "عبد الله" سعودي الجنسية أثناء وجوده في مصر للسياحة وزيارته لبعض أصدقائه المصريين، وقد أنجبت زوجته ابنته عائشة، وقد طلب عبد الله من زوجته أن تنتقل معه للعيش في السعودية غير أنها قد رفضت ذلك فقام الزوج بهجر زوجته وابنته ورجع إلى موطنه بالسعودية، مما دفع الزوجة إلى رفع دعوى أمام المحاكم المصرية تطلب فيها بالتطليق من زوجها ونفقة لابنتهما عائشة وضح مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى؟ وما هو القانون الذي تطبقه على فرض اختصاصها؟ وهل يختلف الحل لو أن ما تطلبه الزوجة هو نفقة وقتية؟ مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية؟

الأسانيد القانونية:

أ- الأسانيد الخاصة بمدى اختصاص المحكمة المصرية

المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات:- "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها".

المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات:- "إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنياً أو كان أجنبياً له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى".

المادة ٣٤ من قانون المرافعات:- تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

المادة ٤/٣٠ من قانون المرافعات:- "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو تطليق أو انفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن بالجمهورية أو كانت دعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعده عن الجمهورية".

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

المادة ١٣ من القانون المدني

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يربتها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلى المالك

"يسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى".

المادة ١٤ من القانون المدني "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده".

المادة ١٥ من القانون المدني يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها

١ بتطبيق الأسانيد القانونية على وقائع الدعوى يتبين اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى النفقة الزوجية ونفقة الصغير وهي تعد من مسائل الأحوال الشخصية التي يرفعها الوطني "فاطمة" المصرية على أجنبي "عبد الله" السعودي الجنسية كما أن القانون الواجب التطبيق فيها هو القانون المصري وبالتالي تختص المحاكم المصرية بنظرها وفقاً لنص المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات.

٢ كما أن دعوى النفقة التي تطالب بها للابنة "عائشة" وقد تبين من وقائع الدعوى أنها تقيم مع والدتها "فاطمة" في مصر الأمر الذي يعقد الاختصاص للمحاكم المصرية أيضاً وفقاً لنص المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات.

٣ كما تختص المحاكم المصرية بنظر دعوى تطليق لانها مرفوعة من زوجة تحمل الجنسية المصرية

٤ أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على دعوى التطليق فإن الأصل الذي أورده المادة ٢/١٣ من القانون المدني تقضي بتطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى مما كان يتعين معه تطبيق القانون السعودي تبعاً لذلك إلا أن المادة ١٤ من القانون المدني قد أوردت استثناء على هذا الأصل يقضي بتطبيق القانون المصري إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج وهو ما يتوافر في هذه الدعوى حيث أن الزوجة مصرية ومتوطنة في مصر وقت زواجها مما يتعين معه تطبيق القانون المصري وفقاً لنص المادة ١٤ من القانون المدني.

٥ فيما يتعلق بالنفقة التي تطالب بها للابنة "عائشة" فإن القانون الواجب التطبيق بشأنها هو القانون السعودي باعتباره قانون جنسية والدها المطالب بالنفقة وفقاً للمادة ١٥ من القانون المدني، ويختلف هذا الحل بطبيعة الحال لو أن ما تطالب به الزوجة هي نفقة وقتية حيث يتعين تطبيق قانون القاضي المطروح عليه النزاع باعتبارها مسألة إجراء تطلب من القضاء اتخاذ بصفة مؤقتة لمواجهة حالة عوز الزوجة وابنتها ويطبق بالتالي على النفقة الوقتية القانون المصري باعتباره قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى.



2026

القضية العاشرة

تزوجت انجلينا انجليزية متوطنة في مصر من "جون" ايطالي الجنسية ومقيم في مصر وقد انجبت زوجته ابنة " هنري" ثم سافر جون للعمل بفرنسا وترك زوجته وابنه في مصر واثناء وجوده بفرنسا التي اتخذ منهما موطن له اكتسب الجنسية الفرنسية وقد فقد الجنسية الايطالية علي اثر هذا التجنس ونظر لعدم قيامه بالانفاق علي زوجته وابنه مما دفع الزوجة لرفع دعوي عليه امام المحاكم المصرية تطالبة فيها بنفقة لها ولابنه الصغير المقيم معها في مصر

الاسانيد القانونية

أ- الأسانيد الخاصة بعدى ختصاص المحكمة المصرية

- المادة (٥/٣٠) من قانون المرافعات ← تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجني الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب نفقة للإم او الزوجة متي كان لهما موطن في الجمهورية او للصغير المقيم فيها
- المادة (٣٤) من قانون المرافعات ← تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوي الاصلية

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

- المادة (١/١٣) من القانون المدني ← يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزواج وقت انعقاد الزواج علي الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة الي المال
- المادة (١٤) من القانون المدني ← في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين (١٢ ، ١٣) اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
- المادة (١٥) من القانون المدني ← يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها
- المادة (٢٢) من القانون المدني ← يسري علي قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات .

أ- بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة المصرية

🔴 بتطبيق الاسانيد القانونية علي وقائع الدعوي يتبين ان المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوي لانها وان كانت

مرفوعة علي اجني ليس له موطن او محل اقامة في مصر الا انها متعلقة بنفقة لزوج متوطنة في

مصر وللصغير المقيم معها في مصر **اعمالاً لنص المادة (٣٠ / ٥) من قانون المرافعات**

🔴 كذلك تختص بطلب النفقة الوقتية لانها تعد اجراء وقتي يراد تنفيذه في مصر

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق :

🔴 القانون الذي تطبقه المحكمة المصرية فنفرق بشأنه بين :

١. **نفقة الزوجية المستحقة للزوجة** ← ويطبق بشأنها القانون الايطالي بوصفه قانون جنسية الزواج وقت

انعقاد الزواج

٢. **اما النفقة المقررة للابن الصغير** ← فانها تعد نفقة اقارب ويطبق عليها قانون المدين بها وقت المطالبة بها

وبالتالي يطبق عليها القانون الفرنسي لانه قانون جنسية المطالب بالنفقة.

٣. **النفقة وقتية** ← حيث يطبق القانون المصرية بوصف ان هذه النفقة تعد مسألة اجراء يطلب من

المحكمة اتخاذه بصفة مؤقتة لمواجهة حالة عوز الزوجه وابنها بالتالي تخضع لقانون القاضي.

القضية الحادي عشر

بيتر انجليزي الجنسية ومتوطن في مصر تزوج من ماريا التي فقدت الجنسية المصرية بالزواج واكتسابها جنسية زوجها ولكنها ظلت رغم ذلك محتفظة بموطنها في مصر في مدينة القاهرة ونظرا للمشاكل التي حدثت للزوجين فقد قام بيتر بهجر زوجته ورحل ليعيش مع والدته في فرنسا والتي اتخذ منها موطن له مما دفع الزوجة برفع دعوي تطليق علي زوجها وضح مدي اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوي؟ وما القانون الواجب التطبيق علي فرض اختصاصها؟ وهل يختلف الحل لو ان ماريا كانت تحمل الجنسية الايطالية وقت الزواج؟

الاسانيد القانونية:

أ- الأسانيد الخاصة بمدي ختصاص المحكمة المصرية

المادة ٤/٣٠ من قانون المرافعات تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجني الذي ليس له موطن او محل اقامة في مصر اذا كانت الدعوي متعلقة بطلب فسخ او تطليق وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متي كان لها موطن بالجمهورية او دعوي كانت من زوجة لها موطن في الجمهورية متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج

ب- الأسانيد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق

المادة ٢/١٣ من القانون المدني يسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوي.
وطبقا لنص المادة (١٤) من القانون المدني اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحدة

التطبيق

أ- بالنسبة لمدي اختصاص المحكمة المصرية

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يثبت ان المحاكم المصرية مختصة بنظر دعوي التطليق لتوافر الشروط وهي ان الزوجة ظلت محتفظة بموطنها في مصر وفقدت الجنسية المصرية لزواج من أجنبي .

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق :

يطبق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوي الا انه يتم تطبيق استثناء المادة (١٤) " اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحدة علي الطلاق والانفصال والتطليق وهو ما يتوافر في الدعوي حيث كانت الزوجة مصرية الجنسية وقت الزواج وإن كانت قد فقدت هذه الجنسية بالزواج وبالتالي يكون القانون المصري وهو الواجب التطبيق .

يختلف الحال لو كانت الزوجة تحمل الجنسية الايطالية وقت الزواج وليس المصرية: حيث يطبق الأصل المنصوص عليه في نص المادة ٢/ ١٣ من القانون المدني وبالتالي يكون القانون الانجليزي بعباره قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى .

المستشار

الخبرة

التميز

الإبداع

الدقة

الانفراد

التفوق

الابتكار

التطوير

